

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3644/2532	นาง มะลิ สังขยุทธ กับพวก	โจทก์
	ร้อยตำรวจตรี สมาน เล็ก เลิศ	จำเลย
	ผู้ร้องสอด	จำเลย
	นาย ช่งฮี้ แซ่เตียว	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (2)

เมื่อโจทก์ฟ้องอ้างว่าได้เข้าหุ้นก่อสร้างอาคารร่วมกับผู้ร้องแล้ว หากโจทก์จะบังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนการเช่าให้แก่ผู้เช่าในอัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่าค่าหุ้นที่ผู้ร้องลงทุนไป เมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนการเช่าตามฟ้อง ผู้ร้องต้องขาดทุน ผลของคำพิพากษาย่อมกระทบต่อสิทธิหรือส่วนได้เสียของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงได้ชื่อว่ามีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(2) ผู้ร้องชอบที่จะร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยซึ่งเป็นผู้รับมรดกของเจ้าของที่ดินให้ไปจดทะเบียนการเช่าให้แก่นายสมชัย ตรีพัฒนพันธ์ จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่มีสิทธิในอาคารที่ดินดังกล่าวไปแข่งขอให้ยกฟ้องต่อมาผู้ร้องสอดยื่นคำร้องว่า ผู้ร้อง โจทก์ที่ 1 และนางทองดี ภูจอมเดือน เป็นหุ้นส่วนร่วมกันก่อสร้างอาคารตามฟ้องโดยผู้ร้องลงทุนเป็นเงินकुหาละ 250,000 บาท รวม 3 कुหา เป็นเงิน750,000 บาท ส่วนโจทก์ที่ 1 กับนางทองดีลงทุนรวมกันเพียง57,314 บาทเท่านั้น แต่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยไป

จดทะเบียนการเช่าให้แก่นายสมชัย ตรีพัฒนพันธ์ ในอัตราค่าเช่าकुหาละ 150,000 บาททำให้ผู้ร้องเสียหาย ผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีจึงขอเข้าเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้ร้องไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในผลแห่งคดีนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 57(2) ให้ยกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ผู้ร้องฎีกาว่าผู้ร้องลงทุนสร้างอาคารตามฟ้องร่วมกับโจทก์ที่ 1 ไปเป็นเงิน 750,000 บาท แต่โจทก์กลับมาฟ้องให้จำเลยจดทะเบียนการเช่าอาคารตามฟ้องให้แก่นายสมชัยตรีพัฒนพันธ์ ในราคา 450,000 บาท ทำให้ผู้ร้องเสียหายเป็นเงิน300,000 บาท ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในผลแห่งคดีนั้น เห็นว่าเมื่อโจทก์ฟ้องอ้างว่าได้เข้าหุ้นก่อสร้างอาคารตามฟ้องร่วมกับผู้ร้องแล้วดังนี้ หากโจทก์ให้จำเลยจดทะเบียนการเช่าอาคารดังกล่าวให้แก่นายสมชัยในอัตราต่ำกว่าค่าหุ้นที่ผู้ร้องลงทุนไปจริงดังที่ผู้ร้องอ้าง เมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนการเช่าตามฟ้องผู้ร้องต้องขาดทุน ผลของคำพิพากษาย่อมกระทบต่อสิทธิหรือส่วนได้เสียของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงได้ชื่อว่ามีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(2)ชอบที่ผู้ร้องจะร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีได้ฎีกาผู้ร้องฟังขึ้น"

พิพากษากลับ อนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้าเป็นคู่ความในคดีได้

(นาม ยิ้มแย้ม-ธีระพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ